ПАМЯТКА ПО АКТАМ

□ ДЛЯ ЧЕГО ЭТА ПАМЯТКА

Фотографии и переписка — это хорошо. Но в суде главный документ — **акт**. Правильно составленный акт часто значит больше, чем десяток фотографий. Эта памятка поможет вам составить три вида актов, которые должен уметь готовить каждый, кто сталкивается с имущественными спорами.

1. ПРАВОВАЯ ОСНОВА

Документ	Что регулирует
Ст. 55, 71 ГПК РФ	Письменные доказательства, допустимость
Ст. 753 ГК РФ	Акт приёма-передачи, односторонний акт при отказе другой стороны
Постановление Пленума ВС РФ № 25 от 23.06.2015	Полное возмещение убытков
Определение ВС РФ от 07.06.2024 № 301-ЭС24-3048	Фото/видео с метаданными — надлежащее доказательство

2. АКТ №1: АКТ ОСМОТРА (обнаружения и фиксации)

Используется при заселении, выезде или обнаружении повреждений.

Что обязательно должно быть в акте:

Элемент	Зачем
□ Точная дата и время	Привязка к событию
□ Состав комиссии	Кто присутствует (вы, другая сторона, свидетели, представитель УК)
□ Детальное описание	Не «повреждена мебель», а «царапина на столешнице длиной 10 см, скол на левом углу тумбы»
□ Причина (если известна)	Важно для определения виновного
✍□ Подписи всех участников	Чем больше подписей, тем весомее документ

Если другая сторона отказывается подписывать:

- Сделайте отметку «от подписи отказался»
- Привлеките 2-3 независимых свидетелей
- Зафиксируйте отказ в присутствии комиссии
- Акт всё равно имеет силу (ст. 753 ГК РФ)

---

3. АКТ №2: АКТ О ПОВРЕЖДЕНИИ ИМУЩЕСТВА

Составляется при обнаружении ущерба.

Структура акта:

1. **Шапка:** дата, время, место составления
2. **Состав комиссии:** ФИО, должности, подписи
3. **Описание повреждений:**
   - Какое имущество повреждено
   - Характер повреждения (вмятина, скол, пятно, поломка)
   - Размеры, локализация
4. **Предполагаемая причина** (если известна)
5. **Согласие сторон:** удержать из депозита / возместить добровольно
6. **Отметка об отказе от подписи** (если есть)
7. **Строки для свидетелей** (при отказе)

Образец:

АКТ О ПОВРЕЖДЕНИИ ИМУЩЕСТВА № ___

г. _____ «___» _____ 2026 г.

Комиссия в составе:
1. _____ (ФИО, должность)
2. _____ (ФИО, должность)
3. _____ (ФИО, свидетель)

составили настоящий акт о том, что при осмотре помещения по адресу:
_____ обнаружены следующие повреждения:

Описание повреждения	Размер ущерба (руб.)
Царапина на столешнице кухонного гарнитура (длина 15 см)	3 000
Скол на левом углу тумбы в спальне	1 500

Стороны согласились удержать сумму ущерба из депозита.

Подписи:
_____ (Исполнитель)
_____ (Заказчик)

При отказе от подписи акт удостоверяют:
1. _____ (подпись, ФИО)
2. _____ (подпись, ФИО)

---

4. АКТ №3: АКТ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПОДПИСИ

Когда другая сторона отказывается подписывать документ.

Как составить:

Шаг	Действие
1	Собрать комиссию (минимум 2-3 человека)
2	В присутствии комиссии зачитать документ, от подписи которого отказываются
3	Составить акт с указанием: ФИО присутствующих, ФИО отказывающегося, какой документ предъявлен, факт отказа
4	Подписи всех членов комиссии

Образец:

АКТ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПОДПИСИ

«___» _____ 2026 г. г. _____

Мы, нижеподписавшиеся:
1. _____ (ФИО, должность)
2. _____ (ФИО, должность)
3. _____ (ФИО, свидетель)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии
_____ (ФИО отказывающегося) отказался(ась) от подписи
в Акте о повреждении имущества № ___ от «___» _____ 2026 г.

Документ был зачитан вслух. С содержанием документа отказывающийся ознакомлен.

Подписи членов комиссии:
1. _____
2. _____
3. _____

Почему это важно:

- Акт подтверждает, что вы исполнили обязанность ознакомить сторону с документом
- Отказ от подписи не делает документ недействительным (ст. 753 ГК РФ)
- В суде это будет доказательством вашей добросовестности

---

5. ЧТО ГОВОРИТ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Ситуация	Решение суда
Акт составлен в отсутствие стороны без извещения	Суд может признать недопустимым доказательством
Акт составлен с участием свидетелей, сторона извещена	Акт принимается, отметка об отказе от подписи не влечёт недействительности
Акт подписан только одной стороной, но есть уведомление другой	Суд оценивает акт в совокупности с другими доказательствами
К акту приложены фото с геометками	Суд принимает как надлежащее доказательство

---

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Ситуация	Что делать
Акт осмотра при заселении	Дайте гостю 2 часа на осмотр. Если молчит — в договоре это считается принятием. Для подстраховки составьте краткий акт при передаче ключей.
Акт повреждений	Обязательно прикладывайте фото с геометками и ссылкой на облачное хранилище. В акте делайте отметку: «Фотофиксация произведена, материалы доступны по ссылке».
Акт об отказе	Никогда не составляйте его в одиночку. Только в присутствии 2-3 свидетелей с подписями и контактами. Суд может вызвать их для допроса.

Ситуация	Что делать
Акт оспаривают	Ходатайствуйте о допросе свидетелей, подписавших акт. При заявлении о фальсификации — ходатайствуйте о назначении экспертизы (ст. 79 ГПК РФ).

7. ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ АКТА

✔	Действие
☐	Указал точную дату и время
☐	Перечислил всех присутствующих с ФИО и должностями
☐	Детально описал повреждения (размеры, локализация)
☐	Указал предполагаемую причину (если известна)
☐	Приложил фото/видео с геометками (ссылка на облако)
☐	Получил подписи всех участников
☐	При отказе — составил акт об отказе с участием свидетелей
☐	Сохранил копию акта и все приложения